TOC1002

enriched

Conversazione

Campo	Valore
Codice	TOC1002
Tipo	esame
Durata	00:20:06
Partecipanti	2
Anno	2018
Punto di raccolta	TO
Licenza	CC BY-NC-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Release	KIP@v3.0.1 — https://github.com/KIParla/KIP/releases/tag/v3.0.1

Partecipanti

Codice	Occupazione	Genere	Regione	Età	Titolo di studio
TO006	intell	M	piemonte	56-60	
TO007	stud	M	piemonte	21-25	
??	—	—	—	—	

Trascrizione

Parlante	Tempo unità	Testo
TO006	0:01–0:03	bene. allora, buonasera.
TO007	0:03–0:03	buonasera a [lei]
TO006	0:03–0:08	[dun]que lei ha già sostenuto una parte del progra:mma, in questo caso particolare porta soltanto,
TO007	0:08–0:09	sì. tutto il=[e:::h]
TO006	0:09–0:10	[tut]ta la parte positiva.
TO007	0:10–0:12	tut~, [x la parte storica].
TO006	0:11–0:13	[sulle dispense]. (.) non è frequentante.
TO007	0:13–0:13	frequentante.
TO006	0:15–0:23	allora, m:::h (.) mi dica qualche cosa, (.) eh=m:::h sull'amministrazione nelle società di persone.
TO007	0:23–0:28	>allora<, (.) l'amministrazione nella società di:: di persone, spetta:: ai soci amministratori,
	0:30–0:33	che: ehm:: si riuniscono, e:h a~ e agicono collegialmente.
	0:34–0:41	e::h i~ in tal caso si ha l'amministrazione collegiale. o possono: e::h am~, possono:: agire, anche individualmente.
	0:42–0:50	in quel caso vie~ in (.) questo caso viene:: delegato loro, tramite (.) viene delegato loro: e::h nella figura del=eh dell'amministratore delegato.
TO006	0:51–0:52	aspetti. aspetti. aspetti.
	0:52–0:55	qui siamo in società di <persone> eh, (.) non di capitali.
TO007	0:55–0:58	ah. >sc~ n~ n~< avevo capito nelle società di:: di capitali.
	0:58–0:58	s[cusi]

Parlante	Tempo unità	Testo
TO006	0:58–0:59	[perso]ne
TO007	0:59–1:01	società:: e::h eh=di di persone. quindi s~ mh.
	1:02–1:11	eh=m:::h abbiamo diversi casi, che possono essere:: m::h (.) gli am~ gli amministratori che hanno la responsabilità limitata, e gli amministratori che hanno la responsabilità illimitata.
TO006	1:12–1:13	lei dice?
TO007	1:13–1:15	per esempio nel=e::h nell'accomandita sen~, nella società in ac[comandi~]
TO006	1:15–1:22	[ah]. (.) e:h (.) beh (.) soci semmai. che hanno la res[ponsabilità limitata e il~ non], amministratori.
TO007	1:19–1:21	[i~ il (.) (le)]
TO006	1:22–1:23	>perché< [amministratori],
TO007	1:22–1:34	[beh gli a~ eh=m:h] (.) nella società in accomandita s~ <in accomandita> semplice, chi ha la responsabilità il~ <illi~illimitata> è m::h è:: il=e:h m::h il il socio, accomandatario.
	1:35–1:37	a differenza del socio ac[comandante]
TO006	1:37–1:38	[e solo lui può] essere,
TO007	1:38–1:40	e solo lui può essere amministratore della società.
TO006	1:40–1:43	quindi un so[cio ammi]nistratore, la responsabilità illimitata non ce l'ha.
TO007	1:40–1:41	[in tal~]
	1:43–1:44	mh, no.
	1:44–1:50	in in tal [caso] il suo nome figura anche nella:: nella denominazione della:: della società
TO006	1:45–1:46	[mai].
	1:50–1:50	benissimo.
	1:51–1:59	ma noi [facciamo il caso, facciamo il ca]so generale. prima di arrivare al caso particolare dell'accomandita. facciamo il caso generale della società di persone, tipo, società sempli[ce].
TO007	1:51–1:52	[che è detta denominazione socia~]
	1:59–1:59	[mh], mh.
TO006	1:59–2:05	in quel caso l'amministrazione, per, (.) diciamo per regola basilare di legge a chi spetta?
TO007	2:08–2:11	l'amministrazione:, (.) no scusi può ripetere mi sono:
TO006	2:11–2:19	nel caso, della società sem[plice], (.) come pure in nome collettivo. quindi esclusa l'accomandita. per legge, l'amministrazione a quali soci spetta?
TO007	2:13–2:13	[sì]
TO006	2:21–2:26	c'è una regola di base, dalla quale poi si parte per=eh eventuali: (.) altri:::
	2:29–2:31	no? altre variazioni.
	2:31–2:35	c'è una regola base. per cui la legge stabilisce nelle società di persone l'amministrazione spetta,
TO007	2:40–2:45	a coloro che sono::: che sono nominati, nell'atto::: n~ n~ che sono nominati nell'atto costitutivo.
TO006	2:46–2:47	e se non c'è l'atto costitutivo.
	2:49–2:54	sa che nelle società di persone, può anche mancare. (.) quindi adesso c'è una regola >evidentemente< che prescinde da questo
TO007	2:54–2:56	dai sottoscrit=tori:::
TO006	2:57–3:03	più facile di come lei sta pen[sando eh, una rego]la di base che è proprio terra terra. nel senso che (.) essendo società di persone,

Parlante	Tempo unità	Testo
TO007	2:58–2:59	[e::h infatti].
	3:03–3:06	dall'imprenditore? dal titolare della:: della società.
TO006	3:06–3:09	è una società. non c'è un titolare quindi, spetterà,
	3:17–3:19	immaginiamo che >ci< sia una società di tre soci.
	3:20–3:23	non hanno stabilito nulla, chi sono gli amministratori.
TO007	3:23–3:29	ah:. s~ (.) sì. spetta a colui il quale detiene la::: la maggioranza:,
TO006	3:31–3:31	°no.°
	3:34–3:38	secondo me sta pensando a cose complicate, (.) e non alla cosa più semplice del mondo.
TO007	3:35–3:36	[eh].
TO006	3:39–3:47	per quali::, se si ricorda un pezzo della società. (.) della parte storica. (.) >le società< di persone derivano da quale, (.) antica::
TO007	3:47–3:48	dalla società familiare.
TO006	3:49–3:50	dove ad amministrare erano?
TO007	3:51–3:57	i::: i. i il il=eh, (.) i f~ i f~ i familiari. come: come an[che]
TO006	3:56–3:57	[quin]di?
TO007	3:58–4:03	come anche nel=eh nella società in nome collettivo che (.) è la trasposizione mo[derna della:]
TO006	4:02–4:05	[quindi? ad ave]re il potere di amministrazione sono?
TO007	4:12–4:13	i familiari.
TO006	4:15–4:17	mh. mi deve dire quali. o quanti.
	4:19–4:23	genericamente (.) i familiari potrebbe >voler dire< uno, due, tre,
	4:24–4:30	x torniamo al tema, (.) che le proponevo. in una società in nome collettivo di tre soci. chi ha l'amministrazione se nulla è [previsto].
TO007	4:29–4:30	[tutti e tre].
TO006	4:30–4:32	eh=è esatto. questa è la risposta.
	4:32–4:34	quindi qual è la regola dovendola riformu[lare adesso],
TO007	4:34–4:36	[ah, rispon]dono. soli[dalmen~],
TO006	4:36–4:39	[non >rispon]dono<. qui stiamo parlando di [amministrazione. l'amministrazione],
TO007	4:37–4:40	[sì. e::h amministrano], solidalmen~,
	4:43–4:43	am[minist~]
TO006	4:43–4:44	[l'amminis]trazione spetta,
TO007	4:49–4:51	a::: a tutti:::, a tutti.
TO006	4:52–4:53	a tutti i [soci].
TO007	4:53–4:54	[alla] alla totali[tà dei soci].
TO006	4:54–5:02	[vede che e~] e:ra facilissimo, non [alla totalità, per]ché potrebbe far pensare che devono decidere, in un certo modo. adesso mi deve dire come questi soci (.) amministrano
TO007	4:55–4:56	[(>e mi<) mi sono anda~],
TO006	5:03–5:04	ci sono due modelli di amminis[trazione],
TO007	5:04–5:06	[l'amministrazione] congiuntiva, [e l'amministrazione disgiuntiva].
TO006	5:05–5:08	[esatto. quello di base], m::h proposto dalla legge,
	5:09–5:11	come regola dispositiva, è l'amministrazione,
TO007	5:12–5:14	congiuntiva, de~ disgiuntiva.
TO006	5:15–5:16	dis[giuntiva]. che significa, cosa.
TO007	5:15–5:15	[disgiuntiva].
	5:17–5:25	che:::: ((si_schiarisce_la_voce)) le:: eh le d~ le decisioni vengono prese, eh singolarmente. e:h indipendentemente dagli altri:

Parlante	Tempo unità	Testo
TO006	5:25–5:26	mh. benissimo.
	5:27–5:29	congiuntiva invece? vorrebbe dire?
TO007	5:29–5:31	in maniera contestuale?
TO006	5:31–5:33	°no. (.) contestuale è un'altra cosa.°
	5:35–5:40	condu~ congiuntiva sarà il contrario di disgiuntiva, e quindi vorrà dire? che ven~ vengono prese?
TO007	5:41–5:43	e::h all'un~ al=ehm::
??	5:44–5:45	°stiamo disturbando?°
TO007	5:46–5:47	°(no.) assolutamente no.°
	5:48–5:49	°scusi, mi sono°
TO006	5:49–5:53	sarà il contrario di disgiuntiva. e quindi vorrà dire che le decisioni vengono prese?
TO007	5:55–5:57	in di~ i~ in dipendenza tu~ e::h dei
TO006	5:59–6:04	se nella disgiuntiva lei mei ha detto che ognuno, decide indi[pendentemente dagli al]tri, nella congiuntiva?
TO007	6:02–6:03	[indipendentemente],
	6:05–6:05	collegialmente.
TO006	6:07–6:15	diciamo (.) approssimativamente prendiamo per buona diciamo collegial[mente]. anche se non è [esattamente la stessa co]sa, perché collegialmente vorrebbe dire contestual[mente in~ (.) no],
TO007	6:10–6:10	[co~]
	6:11–6:12	[non collegialmente].
	6:14–6:17	[contestualmente] nello: nello stesso mo[mento].
TO006	6:16–6:19	[viceversa] per la congiuntiva si a~ ci si accontenta che,
	6:20–6:21	i soci siano,
TO007	6:23–6:24	siano d'accordo.
TO006	6:24–6:27	siano d'accordo. tutti quanti. quindi congiun[tiva vuol dire che ci vuole],
TO007	6:26–6:36	[questo volevo dire]. (.) perché con~ n~ contestualmente sem~ ((si_schiarisce_la_voce)) può voler dire che si devono riunire [nello stesso posto, >pro]prio e< e prendere la [stessa decisione. mentre invece così],
TO006	6:32–6:33	[esatto. esatto].
	6:34–6:36	[esatto. mentre questo nelle socie]tà di persone
TO007	6:36–6:41	non=e:::h xx basta che ci sia::: a~ a~ l'accordo tra gli amministratori.
TO006	6:41–6:44	può essere raccolta (.) con metodo referendario.
	6:45–6:46	stabilito questo,
	6:49–6:57	si può pattuire la congiuntiva quindi in una società di persone? normalmente la legge dispone che l'amministrazione sia disgiuntiva. è possibile pattuire la congiuntiva?
TO007	6:57–7:00	se pattui~ se stabilito nell'atto costitutivo.
TO006	7:00–7:03	se stabilito nell'atto costitutivo, o contratto socia[le].
TO007	7:02–7:03	[o] contratto sociale.
TO006	7:04–7:13	è possibile, qui facciamo un passo avanti, è possibile (.) stabilire (.) posto che l'amministrazione spetti a tu~ spetta a tutti, è possibile stabilire che spetti solo ad alcuni? e ad altri no?
TO007	7:18–7:26	sì. (.) può essere: demandata:: ad alcuni: s~ ad alcuni soci e a e ad altri no, però deve sempre essere stabilito nell'atto:: nell'atto costitutivo.

Parlante	Tempo unità	Testo
TO006	7:27–7:31	o nell'atto costitutivo, o in un secondo modo. (.) se se lo ricorda.
	7:35–7:35	o con atto,
TO007	7:36–7:37	o con atto separato,
TO006	7:38–7:39	o con atto separato.
	7:39–7:46	>qual è la differenza<? (.) che si manifesta sotto il profilo della stab~ della maggiore o minore stabilità della carica.
TO007	7:47–7:58	beh, mh. mh. (.) se stabilito nell'atto costitutivo, noi a:~ avremo ab originem un=e::h una carica che=è:, (.) che è, che è prefissa~ no=aspetti.
	7:58–8:00	non ho capito la::
TO006	8:01–8:12	c'è una differenza, la legge riscontra una differenza, fra l'ipotesi in cui, (.) questa nomina di alcuni::: soci come amministratori avvenga nell'atto costitutivo, o con atto separato.
	8:13–8:18	e questa manifes~ e q~ differenza, come le suggerivo, si manifesta nella maggiore o minore stabilità della carica.
	8:22–8:25	stabilità della carica, sto facendo riferimento alla revoca.
TO007	8:31–8:32	posso ragionare un secondo?
TO006	8:32–8:32	mh.
TO007	8:34–8:35	°se è stabilita,°
TO006	8:37–8:51	detto in termini più espliciti. (.) se uno è nominato nell'atto costitutivo, per revocarlo ci vuole? puntini puntini. se è nominato con atto separato, per revocarlo ci vuole qualcosa di diverso. c'è una diversità. in tema di revoca [nei due ca]si.
TO007	8:51–8:51	[sì].
	8:55–8:59	mh eh=m::h sto facendo una confusio~, m~ mi sono: (.) [se nominato],
TO006	8:58–9:00	[no=no ma non=m:h non ce~], m::h,
	9:00–9:05	resti, (.) non è che >sia una< (.) s~ questione semplicissima. è un dato mnemonico. se se lo ricorda,
TO007	9:05–9:08	no. ehm:, in ques[to momento mi sfugge]. so:~, perché sono,
TO006	9:06–9:07	[non se lo ricorda].
	9:08–9:12	si ricorda almeno, quanti soci devono votare per poter revocare [l'amminis~]
TO007	9:11–9:12	[la maggio]ranza.
TO006	9:13–9:15	è sicuro, che sia suffi[ciente la ma~]
TO007	9:14–9:22	[la. p~ mh=e:h] l'u~ l'u[nanimità. perché] nelle società di:: eh=di persone, a differenza >nelle< di:: eh=di capitali prevale il: il principio [unanimistico a differenza del]
TO006	9:15–9:16	[l'unanimità].
	9:20–9:29	[°qui~° (.) quindi nel dub]bio conviene dire l'unanimità perché (.) [si hanno molte più] probabilità, [insomma di: di: di azzeccare. sono ra]ri i casi di maggioranza. no,
TO007	9:24–9:25	[no. perché nel~ sì].
	9:26–9:28	[mh. eh eh e:satto. >a differenza de~ s~< delle soc~ delle società:: di p~]
TO006	9:31–9:44	a questo punto. posto che per revocare l'uno e per revocare l'altro ci vuole l'unanimità, si ricorda se, nell'am~ per revocare l'amministratore nominato nell'atto costitutivo ci vuole qualcosa in più? che si aggiunge all'unanimità. ci vuole unanimità. più,
TO007	9:48–9:49	allora.

Parlante	Tempo unità	Testo
TO006	9:49–9:55	quello >nominato< nell'atto costitutivo, glielo dico io, è più sta:bile rispetto a quello nominato con atto separato (di) amministratore.
	9:57–10:01	più stabile vuol dire che per revocarlo non basta l'unanimità, ma occorre anche?
TO007	10:06–10:07	una delibera del=e::h,
TO006	10:08–10:10	qui non si parla di delibere. perché siamo in >una< società di persone.
	10:14–10:20	non sarà un elemento procedurale qui. (.) per giustificare la revoca, sarà un elemento sostanziale.
	10:26–10:36	>cioè< non basterà che i soci dicano n~ (.) che gli altri soci dicano non ti vogliamo più come amministratore. (.) essendo n~ stato nominato nell'atto costitutivo, occorrerà che adducano, una?
TO007	10:37–10:38	una condizione?
TO006	10:38–10:39	no. °attenzione.°
	10:41–10:45	non si adduce una condizione. una condizione semmai si pone prima. che adducano una giusta?
TO007	10:45–10:46	eh e:::h una giusta causa.
TO006	10:46–10:47	una giusta causa di revoca.
	10:55–10:57	vediamo una cosa in tema di società per azioni.
	11:00–11:06	e:::h m:::h (.) sa dirmi qual è il rapporto fra assemblea e amministratori nelle società, (.) per azioni.
TO007	11:06–11:11	>allo~< a~ e:::h gli amministratori sono nominati dal=e::h dall'assemblea [dei so]ci.
TO006	11:10–11:10	[mh].
TO007	11:11–11:15	quindi vi è un un rapporto di subordinazione degli amministratori,
TO006	11:16–11:22	un po' troppo dire subordinazione. se ci sente un giuslavorista dice [ah beh allora] l'amministratore è un lavoratore subordinato.
TO007	11:19–11:20	[m:h]
	11:22–11:24	vi è un rapporto di dipendenza, fo~.
TO006	11:24–11:25	neanche. neanche.
TO007	11:29–11:31	gli amministratori devono riferire::, e::h
TO006	11:31–11:33	[no. lei voleva dire un'altra cosa].
TO007	11:31–11:36	[n~ n~ eh=n~ nei con~] nei confronti del degli amministrato:ri l'assemblea,
TO006	11:37–11:41	lei voleva dire un'altra cosa. che, gli amministratori, (.) vengono,
TO007	11:41–11:42	nominati.
	11:42–11:44	dall'as~ dall'assem[blea].
TO006	11:44–11:44	[esat]to.
	11:44–11:50	questo è il punto. n~ da, dedurne da questo che le siano sottoposti, questo è un al[tro discorso. sono nomina~]
TO007	11:49–11:58	[no, io poi stavo pensando anche al] fatto che (.) l'assemblea deve, (.) o può, (.) ha: tutta la discrezionalità eh proporre degli indirizzi, proporre:=e:h
TO006	11:58–12:02	è sicuro. (.) che l'amm~ mh oggi l'assemblea possa proporre indirizzi agli amministratori?
TO007	12:04–12:09	>cioè< p~ potrebbe farlo. (.) però n=e:::::h non accade nella:: n~ n~ nella pratica.
	12:09–12:10	non c'è questa democraticità.
TO006	12:11–12:16	e non c'è. quello che mi sta dicendo è appunto il cosiddetto modello democratico, che era vigente, nel?

Parlante	Tempo unità	Testo
TO007	12:17–12:18	nel medioevo?
TO006	12:18–12:20	(un) po' dopo. non c'era nel [medievo] l'esse pi a.
TO007	12:19–12:19	[m:::h]
TO006	12:21–12:24	si parla di modello democratico, per le esse pi a, del?
	12:24–12:25	mille, e?
TO007	12:27–12:28	ah. non me lo ricord~. e::h del=e::h,
TO006	12:30–12:34	non è una domanda della parte che porta oggi. però, (.) serve per ri[metterci]
TO007	12:34–12:38	[prima della rifor]ma del=e::::h del settanta:: quat[tro],
TO006	12:37–12:47	[sì. ma=an] che prim~ prima del novecento. della, s~ della società, (.) per azioni dell'ottocento. lì si parla di principio democratico. l'assemblea poteva dare ordini. oggi, no. perché? no mi spieghi il perché.
TO007	12:55–13:01	quindi. oggi, l'amministrato~ l=e::h l'assemblea non può dare ordini, al=e::h all'amministrato[re].
TO006	13:00–13:08	[non] so perché lei ha detto, questa cosa che l'ha messa, (.) nei guai. perché una volta che lei mi ha detto che l'assemblea nomina gli amministratori, (.) passavamo direttamente al tema della revoca.
	13:10–13:12	li nomina, (.) e, eventualmente,
TO007	13:13–13:13	li revoca.
TO006	13:14–13:14	li revoca.
	13:15–13:27	questo, (.) è una cosa diversa dal dare o:rdini, no? capisce? li nomina, e li revoca. a questo punto [lei, (.) senza problemi] (.) diciamo, (.) di, maggiore complessità, mi dica in che casi può revocarli.
TO007	13:21–13:23	[no. ma più che ordini, (.) mh].
TO006	13:29–13:36	o se può, o se ci sono dei casi. o se, (.) questa revoca è, (.) comple[ti lei].
TO007	13:35–13:38	[ci s~] ci sono dei:: d~ dei casi in cui:: il=e:h
	13:40–13:50	n~ n~ no. (.) l'amministratore può essere revocato, in qualsiasi momento, [dal=e:h da=eh eh eh dall'assemblea, anche senza giusta causa. e a (.) a descri]zione del=eh (.) >dell'assemblea<.
TO006	13:43–13:48	[oh. questa è la risposta. in qualsiasi momento dall'assemblea. anche senza giusta causa].
	13:49–13:49	[esatto].
	13:50–14:01	che poi questo. determini. (.) che sono subordinati, no. >che sono lavoratori subordinati<. e non determina nemmeno, (.) quello che lei diceva prima. cioè il potere di dare or[dini],
TO007	14:00–14:08	[sì no]. quello che intendevo io, e mi sono espresso male, [è=che::] l'amministra~ l'assemblea può chiedere conto dell'operato del=e::h dell'amministratore.
TO006	14:02–14:03	[ah].
	14:09–14:10	sì può chiedere con[to. ma],
TO007	14:09–14:11	[eh=eh. infa~], quello mi sono::,
TO006	14:11–14:19	ma, (.) diciamo c~, a livello di sanzione, l'unica sanzione che l'assemblea, a parte un'altra [che poi ved]remo, eh=e::h è: la revoca.
TO007	14:17–14:17	[è la revoca].
TO006	14:20–14:28	certo che poi, con l~ con la spada di damocle della revoca, (.) gli amministratori, tendenzialmente, faranno quello che vuole, (.) la maggioranza assembleare. [però],
TO007	14:28–14:28	[cer~]

Parlante	Tempo unità	Testo
TO006	14:28–14:43	>da< un punto di vista legale, (.) l'assemblea non può dare ordini agli investitori. e la ragione, (.) ci arriviamo subito al perché. l'assemblea, oltre a deliberare eventualmente la revoca degli amministratori, può far loro un'altra cosa poco piacevole. può chiedere loro? può deliberare contro di loro?
	14:50–14:52	pensi alle competenze dell'assemblea ordinaria.
TO007	14:56–14:58	°non la revoca degli amministratori, il bilancio,°
	15:15–15:17	m~ mi può ripetere la domanda? scusi.
	15:18–15:19	mi sono,
TO006	15:19–15:20	l'assemblea,
TO007	15:20–15:20	sì.
TO006	15:21–15:24	(con,) nomina gli amministratori, li [può revocare].
TO007	15:23–15:24	[li può revocare].
TO006	15:25–15:35	c'è anche un altro tipo di delibera, (.) che può prendere nei confronti degli amministratori. (.) non gradevole per loro, (.) che(=è) deliberare verso di loro?
TO007	15:38–15:38	l'esclus~
	15:40–15:40	non è l'esclusione.
	15:43–15:44	la sospens~
TO006	15:45–15:49	l'ha studiata::, con diciamo che è un tema che può essere:: oggetto di un'autonoma domanda.
	15:49–15:51	quindi di sicuro lei lo conosce. deve solo trovarlo.
TO007	15:52–15:53	sicuramen~
TO006	16:08–16:14	delibera >sugli am~< del~ responsabilità degli amministratori quando, quando hanno, (.) provocato,
TO007	16:14–16:23	un=e::h un danno:: grave:: (attuo), u~ un danno grave alla: (.) un danno, (.) alla::, alla (.) alla società.
TO006	16:19–16:19	[tolga il grave].
	16:23–16:24	°alla società.°
	16:25–16:35	riesce a mettere in collegamento (.) questa risposta, con (.) l'altra, inesatta che aveva dato, cioè che, (.) la società può dare ordine agli amministratori?
	16:37–16:44	perché la società non può dare o~, l'assemblea diciamo [l'assemblea] non può dare ordini agli amministratori? perché gli amministratori,
TO007	16:40–16:41	[l'assemblea].
TO006	16:45–16:49	so[no comunque], (.) sono comunque, personalmente,
TO007	16:45–16:46	[godono di responsabili~]
	16:52–16:53	res~ responsabili limtatamente.
TO006	16:54–16:55	non illimitatamen[te].
TO007	16:55–16:57	[li]mitata[mente. limitatamente].
TO006	16:55–17:03	[limitatamente. voglio dire] che. se l'assemblea potesse dare (.) agli amministratori degli ordini e contemporaneamente chiedere poi loro,
	17:04–17:04	la?
TO007	17:05–17:06	la responsabilità,
TO006	17:06–17:07	non sarebbe gius[to. le pare]?
TO007	17:07–17:09	[non sarebbe, sì] sarebbe:, in contraddizio[ne].
TO006	17:09–17:20	[sa]rebbe in contraddizione. esatto. e quindi è proprio questa contraddizione, che (.) spiega perché, attualmente, a differenza del=eh dell'epoca ottocentesca, (.) gli amministratori sono liberi di sbagliare.

Parlante	Tempo unità	Testo
	17:20–17:24	diciamo così. salvo poi pagare, o con la revo[ca],
TO007	17:24–17:43	[an]che perché c'è::: (.) il~ e~ e~ essere amministratore di una grossa società, comporta un grosso rischio. quindi, (.) magar~ quindi è=è: anche può (.) è è anche dovuto:: (.) a a questo il=e:::h il la facoltà dell'amminis~ (.) la possibilità data all'amministratore, d~ d~ di (.) di rischiare.
	17:44–17:56	>cioè< n~ noi non possiamo dire, >cioè< p~ più grossa è l'impresa, più grossa è la società, (.) e maggiore è=il è è il rischio che è demandato al=e::h all'amministratore. quindi n~ non si possono mettere dei:: mh.
TO006	17:57–18:16	esatto. l'amministr~ la figura dell'amministratore oggi è conformata così. giusto o sbagliato che sia la cosa, c'è qualcuno che dice che eh=mh appunto i soci sono emargina:ti (.) dal governo della società, che gli amministratori::: han [preso] (.) (e=)le le:: realmente i~ il=e:h il=e:h le redini di una:: di un'istituzione che,
TO007	18:09–18:10	[è relativo].
TO006	18:17–18:22	che non è di loro proprietà, o non necessariamente loro, perché gli amministratori possono anche essere non soci.
	18:23–18:31	quindi c'è qualcuno, appunto, è un grosso discorso quello sul manager e se sia giusto o non giusto che il manager (.) diciamo:, gestisca in autonomia:,
	18:31–18:42	però, (.) l~ l'assetto attuale della della sittuazione, è questo. che un amministratore che si prende piena responsabilità di quello che fa, e l'assemblea che, eventualmente lo sanziona, (.) ma non può comandarlo.
TO007	18:40–18:40	[mh, mh].
TO006	18:43–18:44	ehm::
	18:46–18:54	dunque abbiamo detto tutto sul rapporto (sugli) amministratori, direi di sì. abbiamo chiarito la nomina, la revoca, (.) una cosa ci resta da dire.
	18:55–19:01	un dato mnemonico se se lo ricorda. lei mi ha detto che possono essere revocati, (.) con, o senza giusta causa.
TO007	19:01–19:01	mh mh.
TO006	19:02–19:05	c'è una differenza però, nelle conseguenze economiche nei due casi.
TO007	19:08–19:09	nel caso in cui non
	19:09–19:16	in cas~ nel caso in cui venga revocato con giusta causa, all'amministratore: è dovuto un=e:h un
TO006	19:16–19:17	con, o senza gius~.
TO007	19:17–19:18	con. giusta caus~
TO006	19:18–19:19	no. se c'è una giusta causa,
TO007	19:20–19:25	no senza gius[ta causa. (.) gli gli viene::] mh gli viene concesso un=e:h un indennizzo.
TO006	19:20–19:22	[senza giusta causa. esatto].
	19:25–19:27	gli viene concesso un indennizzo. [perché],
TO007	19:26–19:29	[perché] (.) se è colpevole=e ha una grossa responsabilità,
TO006	19:31–19:36	no, [per]ché se le giusta causa c'è, allora, (.) viene manda[to via giustamente. ma se non c'è vuol dire che],
TO007	19:31–19:31	[n~]
	19:34–19:38	[appunto. viene mandato, (.) perché ha sbagliato] e quindi è giusto che ven[ga:]
TO006	19:37–19:42	[ma] se non c'è, se=è senza giusta causa, lì sostanzialmente subisce un danno.

Parlante	Tempo unità	Testo
	19:42–19:43	no?
	19:43–19:45	e quindi, gli viene dato quest'[indennizzo],
TO007	19:45–19:49	[il discorse che:] si fa::, è questo. eh i~ e::h io non ti devo spiegazioni, però,
	19:50–19:56	come::: come (.) per un=eh per una questione di equità e:: e e di giustizia, ti concedo un indennizzo.
TO006	19:56–19:57	certamente.
	19:59–20:01	va bene. si accomodi. si accomodi.
TO007	20:01–20:03	le serve il libro:? il libretto?
TO006	20:03–20:05	eh, no no no. si accomodi là.